



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 3 chaâbane 1429 – 5 août 2008

151^{ème} année

N° 63

Sommaire

Lois

- Loi n° 2008-55 du 4 août 2008**, autorisant l'Etat à s'obliger par une convention d'investissement pour la réalisation du projet « le port financier de Tunis » à El Hessiene 2380
- Loi n° 2008-56 du 4 août 2008**, portant modification de la loi n°99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs 2380

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

- Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques 2381

Premier Ministère

- Arrêté du Premier ministre du 31 juillet 2008, portant fixation des procédures de tenue du registre d'informations, de la fiche de suivi et des modèles de fiches d'informations requises dans le cadre des marchés publics 2381

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Nomination d'un secrétaire général de cinquième classe 2382
- Cessation de fonctions d'un délégué 2382
- Mutation d'un premier délégué 2382

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2008-2671 du 28 juillet 2008 , portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen concernant l'utilisation et la transformation des permis de conduire	2382
Décret n° 2008-2672 du 28 juillet 2008 , portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste pour l'année 2008	2382
Décret n° 2008-2673 du 28 juillet 2008 , portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).....	2382
Décret n° 2008-2674 du 28 juillet 2008 , portant ratification d'un accord cadre de partenariat économique et financier entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.....	2383
Décret n° 2008-2675 du 28 juillet 2008 , portant ratification d'un protocole financier conclu le 12 février 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'octroi d'un prêt destiné à la fourniture de neuf voitures pour le réseau de métro léger de la ville de Tunis	2383
Décret n° 2008-2676 du 28 juillet 2008 , portant ratification d'un programme de coopération financière Tuniso – Espagnol	2383
Décret n° 2008-2677 du 28 juillet 2008 , portant ratification d'un accord sur les services de transport aérien entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Inde	2383
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 29 juillet 2008 , portant délégation de signature	2384

Ministère des Finances

Décret n° 2008-2678 du 28 juillet 2008 , complétant le décret n° 99-1164 du 24 mai 1999, fixant la liste des matériels et équipements pouvant être importés ou acquis localement par les collectivités publiques locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions d'octroi de l'exonération.....	2384
--	------

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'assistants hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire.....	2385
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008 , complétant l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions de manipulation des produits de la pêche pendant et après le débarquement	2385
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008 , complétant l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions de récolte et de transport de mollusques bivalves vivants vers les centres d'expédition ou de purification ou vers les zones de reparcage	2386
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008 , modifiant l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'aménagement des locaux et d'hygiène et d'agrément des centres d'expédition et de purification des mollusques bivalves vivants.....	2386
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008 , modifiant et complétant l'arrêté du 2 novembre 2006, relatif à la qualité et au contrôle de l'eau utilisée pour le traitement des produits de la pêche y compris les mollusques bivalves vivants	2387
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008 , modifiant l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'entreposage et de transport des produits de la pêche	2388

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Décret n° 2008-2680 du 21 juillet 2008 , modifiant et complétant le décret n° 99-1887 du 30 août 1999 portant approbation du statut particulier du personnel de l'office national d'assainissement	2388
---	------

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Arrêté du Premier ministre du 23 juillet 2008, autorisant la construction et l'exploitation d'une ligne de transport d'énergie électrique en 90 kV reliant la centrale éolienne El Haouaria au poste de transformation de Menzel Temime	2389
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	2389
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	2390
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général du corps particulier des personnels des cadres communs de laboratoire.....	2390
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	2390
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques.....	2391
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur des affaires économiques du corps des agents des affaires économiques.....	2391
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.....	2393

Ministère des Technologies de la Communication

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 24 juillet 2008, fixant les aspects techniques nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des services téléphonie sur protocole Internet.....	2393
--	------

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique

Décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008, fixant les cas d'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites dans le sport ainsi que les conditions et les procédures de son octroi.....	2394
---	------

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 24 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	2404
---	------

Circulaire

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2008-6 du 10 mars 2008, relative à la centrale d'informations	2405
--	------

Loi n° 2008-55 du 4 août 2008, autorisant l'Etat à s'obliger par une convention d'investissement pour la réalisation du projet « le port financier de Tunis » à El Hessiène ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - L'Etat est autorisé à observer les conditions et engagements contenus dans la convention, conclue avec la société « the gulf finance house » et relative à la réalisation du projet « le port financier de Tunis » à El Hessiène.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 juillet 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 29 juillet 2008.

Loi n° 2008-56 du 4 août 2008, portant modification de la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Le premier paragraphe de l'article premier de la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Article premier (paragraphe premier nouveau) :

Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du cinquième le taux effectif moyen pratiqué au cours du semestre précédent par les banques et les établissements financiers pour des opérations de même nature.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 juillet 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 29 juillet 2008.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le secrétaire général de la Présidence de la République,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-528 du 8 mars 1999 et par le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008 et notamment son article 45 bis,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 8 juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la Présidence de la République, le 19 septembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt neuf (29) postes.

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 19 août 2008.

Tunis, le 29 juillet 2008.

*Le secrétaire général de la
Présidence de la République*
Slaheddine Cherif

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 31 juillet 2008, portant fixation des procédures de tenue du registre d'informations, de la fiche de suivi et des modèles de fiches d'informations requises dans le cadre des marchés publics (1).

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié

(1) Les annexes sont publiés uniquement en langue arabe.

par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2551-2004 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008 et le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008.

Arrête :

Article premier - L'acheteur public procède à l'établissement d'une fiche de suivi après l'exécution de chaque marché public selon le modèle de l'annexe n° 1 et ce conformément aux dispositions de l'article 150 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008.

La fiche de suivi qui contient les informations et données relatives aux circonstances d'exécution du marché revêt un caractère individuel.

La fiche individuelle de suivi est notifiée à l'observatoire national des marchés publics par correspondance ou par courrier électronique dans un délai maximum d'un mois, et ce, à partir de la date où la commission des marchés a émis son avis sur le dossier du règlement définitif ou de l'expiration des délais de la restitution du cautionnement définitif ou de la retenue de garantie ou de la résiliation du marché le cas échéant.

Art. 2 - L'observatoire national des marchés publics procède à l'harmonisation des informations contenues dans les fiches individuelles de suivi relatives aux marchés exécutés et à l'établissement des fiches de synthèse pour chaque titulaire de marché public, en se référant aux données actualisées et précises portées dans le registre d'informations tenu par ledit observatoire sous forme d'une base de données.

L'observatoire national des marchés publics peut éventuellement demander aux acheteurs publics de fournir des éclaircissements ou des informations complémentaires.

Art. 3 - L'observatoire national des marchés publics procède à la notification des fiches de synthèse aux acheteurs publics, à leur demande, par correspondance ou par courrier électronique dans un délai ne dépassant pas les trois jours à partir de la réception de la demande.

L'acheteur public peut éventuellement demander à l'observatoire national des marchés publics des éclaircissements ou des informations complémentaires relatives au participant concerné.

Art. 4 - Les acheteurs publics doivent communiquer à l'observatoire national des marchés publics les données que requiert le recensement des marchés publics conformément à l'article 151 du décret portant organisation des marchés publics selon les modèles en annexe, et ce, par correspondance ou par courrier électronique comme suit :

- le programme annuel des marchés publics à conclure selon le modèle de l'annexe n° 2 en indiquant les marchés réservés aux petites entreprises, et ce, avant la fin du mois du janvier de chaque année avec l'obligation d'actualiser cette fiche le cas échéant,

- les données relatives à chaque marché public dans un délai ne dépassant pas les quinze jours suivant son attribution, et ce, pour les marchés publics dont le montant dépasse 1 million de dinars pour les marchés de travaux et 500 mille dinars pour les marchés de fourniture de biens ou de services et 100 mille dinars pour les marchés d'études et tout marché attribué à une petite entreprise, et ce, selon le modèle de l'annexe n° 3,

- les données relatives à la résiliation d'un marché public selon le modèle de l'annexe n° 4, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date de l'arrêté de résiliation,

- les données relatives au calendrier de la liquidation du règlement définitif pour les dossiers des marchés en instance selon le modèle de l'annexe n° 5.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 juillet 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

NOMINATION

Par décret n° 2008-2669 du 28 juillet 2008.

Monsieur Hassan Dahmen, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de l'Ariana.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2008-2670 du 28 juillet 2008.

Monsieur Youssef Hannafi est déchargé des fonctions de secrétaire général du gouvernorat de Zaghouan, à compter du 3 juillet 2008.

MUTATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 29 juillet 2008.

Monsieur Kamel Zouari, premier délégué du gouvernorat de Gabès est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Tunis, à compter du 16 juin 2008.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2008-2671 du 28 juillet 2008, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen concernant l'utilisation et la transformation des permis de conduire.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen concernant l'utilisation et la transformation des permis de conduire, conclu à Tunis le 2 avril 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen concernant l'utilisation et la transformation des permis de conduire, conclu à Tunis le 2 avril 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2672 du 28 juillet 2008, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste pour l'année 2008.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste pour l'année 2008, conclu à Tunis le 23 mai 2008,

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports entre la République Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste pour l'année 2008, conclu à Tunis le 23 mai 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2673 du 28 juillet 2008, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-38 du 23 juin 2008, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), conclu à Genève le 30 septembre 1957.

Décète :

Article premier - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), conclu à Genève le 30 septembre 1957.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2674 du 28 juillet 2008, portant ratification d'un accord cadre de partenariat économique et financier entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-39 du 23 juin 2008, portant approbation d'un accord cadre de partenariat économique et financier entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française,

Vu l'accord cadre de partenariat économique et financier entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, conclu à Tunis le 28 avril 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord cadre de partenariat économique et financier entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, conclu à Tunis le 28 avril 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2675 du 28 juillet 2008, portant ratification d'un protocole financier conclu le 12 février 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'octroi d'un prêt destiné à la fourniture de neuf voitures pour le réseau de métro léger de la ville de Tunis.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-40 du 23 juin 2008, portant approbation d'un protocole financier conclu à Tunis le 12 février 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'octroi d'un prêt destiné à la fourniture de neuf voitures pour le réseau de métro léger de la ville de Tunis,

Vu le protocole financier conclu à Tunis le 12 février 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'octroi d'un prêt destiné à la fourniture de neuf voitures pour le réseau de métro léger de la ville de Tunis d'un montant de vingt trois millions sept cent mille (23.700.000) euros.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le protocole financier conclu à Tunis le 12 février 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à l'octroi d'un prêt destiné à la fourniture de neuf voitures pour le réseau de métro léger de la ville de Tunis d'un montant de vingt trois millions sept cent mille (23.700.000) euros.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2676 du 28 juillet 2008, portant ratification d'un programme de coopération financière Tuniso - Espagnol.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-41 du 23 juin 2008, portant approbation d'un programme de coopération financière Tuniso - Espagnol,

Vu le programme de coopération financière Tuniso - Espagnol, conclu à Madrid le 4 mars 2008, entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme de coopération financière Tuniso - Espagnol, conclu à Madrid le 4 mars 2008, entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2677 du 28 juillet 2008, portant ratification d'un accord sur les services de transport aérien entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Inde.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-42 du 23 juin 2008, portant approbation d'un accord sur les services de transport aérien entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République de l'Inde,

Vu l'accord sur les services de transport aérien entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Inde, conclu à Tunis le 8 février 2007.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord sur les services de transport aérien entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de l'Inde, conclu à Tunis le 8 février 2007.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 29 juillet 2008, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2005-2215 du 17 août 2005, nommant Monsieur Abdalwaheb Abdallah, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2008-2507 du 9 juillet 2008, chargeant Monsieur Ammar Ben Lamine, conseiller des services publics, des fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 1^{er} de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ammar Ben Lamine, conseiller des services publics, chargé des fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 9 juillet 2008 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2008.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-2678 du 28 juillet 2008, complétant le décret n° 99-1164 du 24 mai 1999, fixant la liste des matériels et équipements pouvant être importés ou acquis localement par les collectivités publiques locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions d'octroi de l'exonération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008 et notamment le numéro 47 du tableau « A » annexé audit code,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008 et notamment le point 7-15-2 des dispositions préliminaires dudit tarif,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 95,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-1164 du 24 mai 1999, fixant la liste des matériels et équipements pouvant être importés ou acquis localement par les collectivités publiques locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions d'octroi de l'exonération, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 99-2230 du 4 octobre 1999,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont ajoutés à la liste numéro I annexée au décret n° 99-1164 du 24 mai 1999 sus-indiqué les équipements suivants :

N° de position tarifaire	Désignation des équipements
Ex 84.29	- Compacteuses et rouleaux compresseurs
Ex 94.06	- Cabines sanitaires préfabriquées

Art. 2 - Le ministre des finances, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2679 du 29 juillet 2008.

Les médecins vétérinaires sanitaires dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'assistant hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Spécialité	Affectation	Date de nomination
Hassen Jerbi	Anatomie des animaux domestiques	Ecole nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet	31/10/2007
Monia Daaloul Jedidi	Microbiologie immunologie pathologie générale	Ecole nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet	03/11/2007

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008, complétant l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions de manipulation des produits de la pêche pendant et après le débarquement.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000,

Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation.

Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche d'agrée des locaux,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, tel que modifié par l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles d'hygiène de manipulation et d'entreposage des produits de la pêche à bord des navires usines,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'entreposage et de transport des produits de la pêche.

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d'aménagement des locaux, d'équipement en matériel et d'hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de manipulation des produits de la pêche pendant et après le débarquement,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les modalités de contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d'octroi de l'agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, fixant les exigences sanitaires et d'armement applicables aux unités de pêche.

Arrête :

Article premier - Sont ajoutées à l'article 3 de l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions de manipulation des produits de la pêche pendant et après le débarquement, susvisé, les dispositions suivantes :

7- être équipées d'installations fermant à clé pour l'entreposage frigorifique des produits de la pêche consignés,

8- être équipées d'installations séparées fermant à clé pour l'entreposage des produits de la pêche déclarés impropres à la consommation humaine,

9- disposer d'une installation correctement équipée fermant à clé, si l'autorité compétente l'exige, dans le cas échéant, un local réservé à l'usage exclusif de l'autorité compétente.

Les exploitants du secteur alimentaires responsables des parties des halles de criée des marchés de gros, dans lesquelles les produits de la pêche sont exposés à la vente doivent veiller à ce que :

- les véhicules émettant des gaz d'échappement susceptibles de nuire à la qualité des produits de la pêche ne pénètrent pas dans les locaux de l'exposition ou de l'entreposage,

- les personnes ayant accès aux locaux de l'exposition ou de l'entreposage ne font pas entrer des animaux.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008, complétant l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions de récolte et de transport de mollusques bivalves vivants vers les centres d'expédition ou de purification ou vers les zones de reparcage.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,

Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche d'agrée des locaux,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité concernant les mollusques bivalves vivants, tel que modifié et complété par l'arrêté du 23 mai 2002 et par l'arrêté du 2 novembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de reparcage des mollusques bivalves vivants,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les exigences auxquelles doivent satisfaire les zones de production des mollusques bivalves vivants, tel que modifié et complété par l'arrêté du 2 novembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de récolte et de transport des mollusques bivalves vivants vers les centres d'expédition ou de purification ou vers les zones de reparcage,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'aménagement des locaux et d'hygiène et d'agrément des centres d'expédition et de purification des mollusques bivalves vivants.

Arrête :

Article premier - Est ajouté aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions de récolte et de transport des mollusques bivalves vivants vers les centres d'expédition ou de purification ou vers les zones de reparcage, susvisé, le point suivant :

- la durée du reparcage

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008, modifiant l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'aménagement des locaux et d'hygiène et d'agrément des centres d'expédition et de purification des mollusques bivalves vivants.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,

Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche d'agrée des locaux,

Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les prescriptions de salubrité concernant les mollusques bivalves vivants, tel que modifié et complété par l'arrêté du 23 mai 2002 et par l'arrêté du 2 novembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de reparcage des mollusques bivalves vivants,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les exigences auxquelles doivent satisfaire les zones de production des mollusques bivalves vivants, tel que modifié et complété par l'arrêté du 2 novembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de récolte et de transport des mollusques bivalves vivants vers les centres d'expédition ou de purification ou vers les zones de reparcage,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'aménagement des locaux et d'hygiène et d'agrément des centres d'expédition et de purification des mollusques bivalves vivants.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 10 de l'arrêté du 28 novembre 1995 fixant les conditions d'aménagement des locaux et d'hygiène et d'agrément des centres d'expédition et de purification des mollusques bivalves vivants, susvisé, et remplacées comme suit :

Article 10 (dernier paragraphe (nouveau)) – « ces données doivent être classées chronologiquement et archivées pendant une période minimale de douze mois, après la date de la réception ou l'expédition des mollusques bivalves vivants ».

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008, modifiant et complétant l'arrêté du 2 novembre 2006, relatif à la qualité et au contrôle de l'eau utilisée pour le traitement des produits de la pêche y compris les mollusques bivalves vivants.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,

Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche et d'agrément des locaux,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, tel que modifié par l'arrêté du 2 novembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants.

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'aménagement des locaux, d'hygiène et d'agrément des centres d'expédition et de purification des mollusques bivalves vivants,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d'aménagement des locaux, d'équipement en matériel et d'hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché, tel que modifié et complété par l'arrêté du 2 novembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22 octobre 1998, relatif au contrôle bactériologique de l'eau utilisée dans les établissements de manipulation des produits de la pêche,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 3 mars 2001, régissant les opérations des autocontrôles dans les établissements des produits de la pêche,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, relatif à la qualité et au contrôle de l'eau utilisée pour le traitement des produits de la pêche y compris les mollusques bivalves vivants.

Arrête :

Article premier - L'expression « annexe I » prévue au dernier paragraphe de l'article premier et à l'article 7 de l'arrêté du 2 novembre 2006, relatif à la qualité et au contrôle de l'eau utilisée pour le traitement des produits de la pêche y compris les mollusques bivalves vivants, susvisé, est remplacée par l'expression « annexe I - 1 ».

Art. 2 - Est ajouté à l'arrêté du 2 novembre 2006 relatif à la qualité et au contrôle de l'eau utilisée pour le traitement des produits de la pêche y compris les mollusques bivalves vivants, susvisé, un article 2 (bis) libellé comme suit

Article 2 (bis) - L'eau utilisée pour le traitement des produits de la pêche y compris les mollusques bivalves vivants doit être :

- conforme aux valeurs paramétriques fixées à l'annexe I-1 en ce qui concerne l'eau provenant du réseau national de distribution de l'eau de boisson,

- conforme aux valeurs paramétriques fixées à l'annexe I-2 en ce qui concerne l'eau provenant d'une source d'eau privée,

Art. 3 - L'annexe I de l'arrêté du 2 novembre 2006 relatif à la qualité et au contrôle de l'eau utilisée pour le traitement des produits de la pêche y compris les mollusques bivalves vivants, susvisé, est abrogée et remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 4 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE I
Paramètres microbiologiques
ANNEXE I - 1

Paramètres	Valeurs paramétriques
Eschérichia. coli	0/100ml
Entérocoques	0/100ml

ANNEXE I - 2

Paramètres	Valeurs paramétriques
Escherichia. coli	0/100ml
Entérocoques	0/100ml
Teneur en colonies à 22°C	100/ml
Teneur en colonies à 37°C	20/ml
Clostridium sulfito-réducteurs	0/ml

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 juillet 2008, modifiant l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'entreposage et de transport des produits de la pêche.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,

Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche et d'agréeage des locaux,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, tel que modifié par l'arrêté du 2 novembre 2006,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions générales d'aménagement des locaux, d'équipement en matériel et d'hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions de manipulation des produits de la pêche pendant et après le débarquement,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'entreposage et de transport des produits de la pêche,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d'octroi de l'agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 2 novembre 2006, fixant les exigences sanitaires et d'armement applicables aux unités de pêche.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions du troisième paragraphe de l'article premier de l'arrêté du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'entreposage et de transport des produits de la pêche, susvisé et remplacées comme suit :

Article premier (paragraphe 3 (nouveau)) :

- une température stable ne dépassant pas 18°C en tous les points, pour les produits congelés,

- une température ne dépassant pas 9°C pour les poissons entiers congelés en saumure et destinés à l'industrie de la conserve.

Avec éventuellement, de brèves fluctuations, vers le haut de 3°C maximum pendant le transport.

Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Décret n° 2008-2680 du 21 juillet 2008, modifiant et complétant le décret n° 99-1887 du 30 août 1999 portant approbation du statut particulier du personnel de l'office national d'assainissement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-38 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, la loi n° 2004-70 du 2 août 2004 et la loi n° 2007-35 du 4 juin 2007,

Vu le décret n° 99-1887 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office national de l'assainissement,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007, modifiant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, telle que fixée par le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004,

Vu le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, modifiant et complétant le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005 portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont approuvées, les modifications aux articles 40 et 76 et les compléments apportés à l'article 17 et aux tableaux n° 1 et 2 du statut particulier du personnel de l'office national de l'assainissement annexés au présent décret.

Art. 2 - Le ministre de l'environnement et du développement durable est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Arrêté du Premier ministre du 23 juillet 2008, autorisant la construction et l'exploitation d'une ligne de transport d'énergie électrique en 90 kV reliant la centrale éolienne El Haouaria au poste de transformation de Menzel Temime.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret du 12 octobre 1887, relatif à l'établissement, à l'entretien et à l'exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques,

Vu le décret du 30 mai 1922, relatif à l'établissement, à l'entretien et à l'exploitation des lignes de transport d'énergie électrique,

Vu le certificat d'affichage et de non opposition émanant du gouverneur de Nabeul.

Vu l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des technologies de la

communication, du ministre du transport et du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Arrête :

Article premier - Dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation de la ligne de transport d'énergie électrique en 90 kV reliant la centrale éolienne d'El Haouaria au poste de transformation de Menzel Temime, les agents du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, ceux de la société tunisienne de l'électricité et du gaz et de l'entreprise contractante sont autorisés à pénétrer dans les propriétés non bâties et non fermées de murs ou autres clôtures équivalentes, et énumérées dans les listes déposées au siège du gouvernement de Nabeul.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, affiché au siège du gouvernement concerné et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par la ligne électrique prévue à l'article premier du présent arrêté.

Tunis, le 23 juillet 2008.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 24 août 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le 6 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 -Le nombre de postes mis en concours est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 6 septembre 2008.

Tunis, le 29 juillet 2008.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 28 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le 6 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à sept (7) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 6 septembre 2008.

Tunis, le 29 juillet 2008.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général du corps particulier des personnels des cadres communs de laboratoire.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps des personnels des cadres communs de laboratoire,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 9 mai 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général du corps particulier des personnels des cadres communs de laboratoire.

Arrête :

Article premier - est ouvert au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le 6 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général du corps particulier des personnels des cadres communs de laboratoire.

Art. 2. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 6 septembre 2008.

Tunis, le 29 juillet 2008.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 9 mai 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le 6 octobre 2008 jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 6 septembre 2008.

Tunis, le 29 juillet 2008.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 28 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le 27 octobre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal du corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 27 septembre 2008.

Tunis, le 29 juillet 2008.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur des affaires économiques du corps des agents des affaires économiques.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, portant statut particulier des agents des affaires économiques tel que modifié par le décret n° 92-1498 du 17 août 1992, le décret n° 96-2375 du 9 décembre 1996 et le décret n° 99-1434 du 21 juin 1999.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur des affaires économiques du corps des agents des affaires économiques au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours interne susvisé, est ouvert par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Cet arrêté fixe :

- Le nombre des postes mis en concours.
- La date de clôture de la liste d'inscription.
- La date du déroulement du concours.

Art. 3 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement :

- d'étudier la liste des candidats autorisés à concourir,
- de superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- de classer les candidats par ordre de mérite,
- de proposer les candidats susceptibles d'être admis définitivement.

Art. 4 - Peuvent participer au concours susvisé les attachés d'inspection des affaires économiques du corps des agents des affaires économiques titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade d'attaché d'inspection des affaires économiques,
- des copies des arrêtés qui justifient l'évolution de la carrière du candidat,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé des services devant être signé par les autorités administratives compétentes,
- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces légales requises pour l'accès à la fonction publique,
- toutes les pièces qui justifient les services civils et éventuellement les services militaires accomplis par le candidat et doivent être signées par le chef de l'administration ou son représentant.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 6 - Toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture de la liste d'inscription sera rejetée.

Art. 7 - La liste des candidats autorisés à participer au concours susvisé est arrêtée par le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur des affaires économiques du corps des agents des affaires économiques comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve portant sur l'organisation administrative et politique en Tunisie,
- une épreuve professionnelle.

Le programme des deux épreuves écrites est fixé en annexe ci-jointe. La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve portant sur l'organisation administrative et politique en Tunisie	(2) heures	(1)
2) Epreuve professionnelle	(3) heures	(2)

Art. 9 - L'épreuve portant sur l'organisation administrative et politique en Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe.

L'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 10 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves, ni de documents, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre support de quelque nature que ce soit.

Art. 11 - Toute fraude, ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne, nonobstant les poursuites pénales de droit commun, l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a effectuée et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sur la base d'un rapport circonstancié rédigé par le surveillant ou l'examineur qui a constaté la fraude ou la tentative de fraude.

Art. 12 - Chacune des deux épreuves est soumise à une double correction.

Il est attribué à chacune des deux épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) dans l'une des deux épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Art. 14 - Le candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur des affaires économiques du corps des agents des affaires économiques susvisé est arrêtée par le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 2008.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur des affaires économiques du corps particulier des agents des affaires économiques

I- Programme de l'épreuve portant sur l'organisation administrative et politique en Tunisie :

- l'administration centrale,
- la déconcentration,
- la décentralisation,
- le pouvoir législatif,
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir judiciaire,

II- Programme de l'épreuve professionnelle :

- droits et devoirs des fonctionnaires,
- stage et titularisation des agents,
- position des fonctionnaires,
- le régime disciplinaire dans la fonction publique,
- mécanisme de la promotion des industries locales,
- mise à niveau de l'industrie,
- encouragement de l'investissement et de la promotion de l'exportation,
- le commerce extérieur et intérieur des produits industriels,
- les attributions de la direction générale du textile et de l'habillement,
- les axes du programme national pour la promotion du secteur du textile et de l'habillement,
- les orientations stratégiques à suivre pour garantir la continuité du secteur du textile et de l'habillement,
- les éléments concurrentiels du secteur du textile et de l'habillement.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 29 juillet 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 18 mars 1999.

Article premier - Est ouvert au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le 4 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 4 octobre 2008.

Tunis, le 29 juillet 2008.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTRE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 24 juillet 2008, fixant les aspects techniques nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des services téléphonie sur protocole Internet.

Le ministre des technologies de la communication,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2006-3314 du 25 décembre 2006, relatif à l'exercice des activités d'études et d'entreprise de télécommunications,

Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole Internet.

Arrête :

Article premier - Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de fournir les aspects techniques nécessaires pour garantir la qualité et la sécurité des services téléphonie sur protocole Internet.

Art. 2 - Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus d'adopter les normes internationales relatives à la téléphonie sur protocole Internet agréées par l'une des organisations suivantes :

- l'union internationale des télécommunications,
- l'organisation mondiale « Internet Engineering Task Force ».

Art. 3 - Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications s'engagent sur le plan technique à :

- transférer les signaux d'appel en utilisant le protocole H323 ou le protocole SIP,
- utiliser les techniques de compression de la voie suivant des normes ouvertes et agréées conformément à la liste suivante :
- G722
- G728
- G729
- G729A
- AMR
- EFR

Art. 4 - Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus d'adopter les normes de qualité suivantes :

- durée de transmission inférieure à 100ms (ensemble des services conversationnels),
- variation de la durée de transmission inférieure à 50ms,
- pourcentage de perte des paquets IP inférieur à 10^3 ,
- pourcentage d'erreur des paquets IP inférieur à 10^4 ,
- paramètres des délais de raccordement, de durée de rupture du service et de relèvement des dérangements.

Art. 5 - Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus d'installer les dispositifs suivants :

- un dispositif qui assure l'authentification, l'autorisation de l'accès et le contrôle d'accès,
- une application garantissant la protection contre les attaques d'usurpation de l'identité via le protocole Internet,
- une application garantissant la protection contre les infractions via le protocole internet.

Art. 6 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2008.

*Le ministre des technologies
de la communication*

El Hadj Gley

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

Décret n° 2008-2681 du 21 juillet 2008, fixant les cas d'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites dans le sport ainsi que les conditions et les procédures de son octroi.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-79 du 18 décembre 2006,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses.

Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-40 du 5 avril 2000,

Vu la loi n° 85-91 du 2 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, telle que modifiée par la loi n° 99-73 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 90-79 du 7 août 1990, portant création du laboratoire national de contrôle des médicaments,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 92-52 du 18 mai 1992, relative aux stupéfiants, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-101 du 30 novembre 1998,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives, telle que modifiée par la loi n° 2005-64 du 27 juillet 2005,

Vu la loi n° 2003-52 du 29 juillet 2003, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe,

Vu la convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe à Strasbourg le 16 novembre 1989 et à Varsovie le 12 septembre 2002,

Vu la loi n° 2006-61 du 28 octobre 2006, portant approbation de la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 98 -1384 du 30 juin 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du laboratoire national de contrôle des médicaments, tel que modifié et complété par le décret n° 99-2842 du 27 décembre 1999,

Vu le décret n° 2003-2419 du 24 novembre 2003, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés par le conseil de l'Europe,

Vu le décret n° 2006-3052 du 20 novembre 2006, portant ratification de la convention internationale de lutte contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 lors de la 33^{ème} session de la conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Vu le décret n° 2008-103 du 16 janvier 2008, fixant l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de lutte contre le dopage,

Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le présent décret fixe les cas d'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites dans le sport à des fins thérapeutiques ainsi que les conditions et les procédures de son octroi au profit des sportifs licenciés auprès des fédérations sportives, ainsi qu'aux sportifs participant aux manifestations sportives dûment autorisées et les animaux utilisés dans le sport à l'exception des chevaux de courses.

CHAPITRE PREMIER

Des cas d'autorisation à des fins thérapeutiques pour les personnes et des conditions de son octroi

Art. 2 - Les autorisations d'usage des substances et méthodes interdites dans le sport à des fins thérapeutiques sont octroyées par l'agence nationale de lutte contre le dopage moyennant :

- une demande écrite présentée par le sportif licencié auprès d'une fédération sportive et visée par le médecin de la structure sportive à laquelle le sportif appartient dans un délai de 30 jours au moins avant de participer à la manifestation sportive.

Si le sportif concerné par la demande d'autorisation est mineur, la demande écrite sus-indiquée sera présentée par son père ou son tuteur.

- une demande écrite présentée par le sportif proposé pour participer à une manifestation sportive dûment autorisée et visée par son médecin traitant dans un délai de 30 jours au moins avant de participer à la manifestation sportive.

Art. 3 - L'octroi des autorisations d'usage des substances et méthodes interdites dans le sport à des fins thérapeutiques est soumis aux conditions suivantes :

- le demandeur de l'autorisation subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n'était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique,

- l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne devra produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état normal de santé après le traitement d'un état pathologique avéré.

Aucune autorisation n'est octroyée pour l'usage de toute substance ou méthode interdite afin d'augmenter les niveaux naturellement bas d'hormones endogènes figurant sur la liste des substances et méthodes interdites en vigueur.

- l'inexistence d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode figurant sur la liste des substances et méthodes interdites en vigueur,

- la nécessité d'utiliser la substance ou la méthode interdite ne doit pas être une conséquence partielle ou totale de l'utilisation antérieure pour des fins non thérapeutiques d'une substance ou méthode figurant sur la liste des substances et méthodes interdites en vigueur.

Art. 4 - Est interdit tout octroi d'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites avec effet rétroactif, à l'exception des cas suivants :

- si l'usage est justifié par une urgence médicale ou traitement d'une condition pathologique aiguë,

- si l'usage est justifié par des circonstances exceptionnelles survenues avant la date de l'opération de contrôle, n'ayant pas permis au demandeur de déposer une demande d'autorisation d'usage d'une substance ou méthode interdite dans les délais exigés, ou pour l'agence de statuer sur cette demande.

Chaque demande d'octroi d'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites à des fins thérapeutiques avec effet rétroactif, doit être accompagnée par toutes les justifications nécessaires prouvant l'existence de l'un des deux cas sus-indiqués.

L'octroi de ce type d'autorisation est soumis aux mêmes conditions fixées par le présent décret.

Art. 5 - Sont prises en considération lors de l'examen des demandes d'autorisation d'usage des substances et méthodes interdites dans le sport à des fins thérapeutiques pour les personnes, les dispositions de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel.

Le demandeur de l'autorisation donne sa permission écrite de transmettre les décisions de l'agence relatives à l'octroi ou le refus de l'autorisation à tous les organismes concernés par la lutte contre le dopage dans le sport.

Art. 6 - S'il s'avère nécessaire de faire appel à des experts ne relevant pas de l'agence lors de l'examen des dossiers relatifs à l'octroi des autorisations à des fins thérapeutiques, l'agence procède, sur demande de la commission d'octroi des autorisations à usage thérapeutique, et après accord écrit du demandeur de

l'autorisation ou son père ou son tuteur, à transmettre les dossiers à ces experts.

Dans ce cas, les dossiers seront transmis sans identifier le sportif concerné ou mettre toute indication permettant de l'identifier.

Dans le cas où le sportif ou son père ou son tuteur refuse la transmission du dossier aux experts indépendants, la demande d'autorisation sera rejetée.

Art. 7 - Les agents de l'agence chargés de la réception et le traitement des demandes d'autorisation d'usage des substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, ainsi que les membres de la commission chargée de statuer sur ces demandes, sont tenus de garder la confidentialité totale dans l'exercice de leurs missions et notamment en ce qui concerne les données suivantes :

- tous les renseignements ou données médicaux fournis par le sportif et par son médecin ou ses médecins traitants,
- tous les détails de la demande, y compris le nom du médecin ou les noms des médecins ayant visé la demande d'autorisation.

CHAPITRE II

Des procédures de présentation des demandes d'autorisation d'usage des substances ou méthodes interdites dans le sport à des fins thérapeutiques ainsi que leur octroi et retrait

Art. 8 - Les demandes écrites prévues par l'article 2 du présent décret sont rédigées selon un formulaire préétabli par l'agence nationale de lutte contre le dopage conformément au formulaire objet de l'annexe n° 1 au présent décret.

L'agence établit les formulaires et les soumet à la disposition des demandeurs d'autorisation obligatoirement en langue arabe en sus de la langue française ou anglaise.

Ces formulaires sont tenus dans un registre spécial et numéroté identifiant chaque catégorie d'autorisation et portant l'emblème de l'agence nationale de lutte contre le dopage.

La demande doit obligatoirement indiquer le lieu de résidence du demandeur ou l'adresse postale à laquelle l'agence peut répondre à l'intéressé.

Art. 9 - La demande doit indiquer toute demande antérieure ou en cours de validité autorisant l'usage d'une substance ou une méthode interdite à des fins thérapeutiques.

Toute demande doit être accompagnée du dossier médical de l'intéressé visé par le médecin de la structure sportive dont il appartient ou son médecin traitant ce dossier comprend un historique médical clair et détaillé comprenant les résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou études par imagerie, liés à la demande d'autorisation.

Art. 10 - Chaque dossier médical doit être accompagné d'un rapport médical confirmant la nécessité d'usage de la substance ou méthode interdite et prouvant l'inexistence d'une alternative thérapeutique autorisée qui pourrait être utilisée dans le traitement de l'état pathologique précédant ou actuel du demandeur de l'autorisation.

La posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance ou méthode interdite doivent être mentionnées au sein de la demande.

Art. 11 - La commission d'octroi des autorisations à usage thérapeutique peut demander des examens ou des interventions complémentaires, ainsi que des informations supplémentaires et tout ce qui est nécessaire pour statuer sur la demande.

Dans le cas où le demandeur de l'autorisation s'oppose à présenter toute information supplémentaire ou l'accomplissement de toute intervention complémentaire relative à son dossier médical, il doit en aviser son médecin traitant par écrit.

Dans ce cas toute demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, sera automatiquement rejetée.

Art. 12 - Les frais de constitution du dossier médical du demandeur de l'autorisation, ainsi que les demandes supplémentaires prévues par l'article 11 du présent décret sont à la charge du demandeur de l'autorisation.

Art. 13 - La commission d'octroi des autorisations à usage thérapeutique statue sur les demandes déposées auprès de l'agence selon les procédures prévues par le présent décret dans un délai maximum de 30 jours à partir de la date du dépôt du dossier.

Les décisions de la commission sont prises à l'unanimité de trois médecins au minimum parmi ses membres.

L'agence procède, conformément à l'avis de la commission d'octroi des autorisations à usage thérapeutique, à informer le demandeur de l'autorisation et la structure sportive dont il relève ou la partie dûment autorisée à organiser une manifestation sportive, de l'acceptation ou le refus de la demande par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

La décision de la commission est obligatoire en cas de soumission du bénéficiaire de l'autorisation à une opération de contrôle antidopage.

Art. 14 - La décision d'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques doit indiquer la période de validité de l'autorisation.

La date d'expiration de validité de l'autorisation ou de son retrait doit être prise en considération dans les résultats des analyses de laboratoire indiquant l'existence d'une substance interdite ou ses métabolites dans le corps du sportif.

Art. 15 - L'agence nationale de lutte contre le dopage procède au retrait de l'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites dans les cas où le bénéficiaire de l'autorisation ne se soumet pas aux conditions et obligations prévues par la décision d'autorisation.

Dans les autres cas la période d'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques prend fin avec expiration du délai prescrit dans la décision d'autorisation.

Art. 16 - L'agence informe le sportif et la structure sportive dont il relève ou la partie qui a eu l'autorisation d'organiser la manifestation sportive du retrait de l'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques.

La décision de retrait doit indiquer la date de son entrée en vigueur.

Art. 17 - Tout demandeur d'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites dont sa demande est rejetée par la commission d'octroi des autorisations à des fins thérapeutiques, a le droit de demander la révision de la décision de refus auprès de la commission d'octroi des autorisations à des fins thérapeutiques relevant de l'agence mondiale antidopage conformément aux standards internationaux en vigueur.

La décision de la commission d'octroi des autorisations à des fins thérapeutiques relevant de l'agence mondiale antidopage est obligatoire en cas de soumission du bénéficiaire de l'autorisation à une opération de contrôle antidopage.

CHAPITRE III

De la procédure abrégée de demande d'autorisation d'usage de substances à des fins thérapeutiques.

Art. 18 - Peuvent être abrégés les procédures et les délais sus-indiqués relatifs à l'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, en cas où la demande vise exclusivement l'utilisation des substances ou méthodes ci-après indiquées :

- bêta-2 agonistes (formoterol, salbutamol, salmeterol et terbutaline) par inhalation,

- glucocorticoïdes par des voies d'administration non systémiques.

Art. 19 - le demandeur de l'autorisation selon la procédure abrégée doit, avant de participer à la manifestation sportive concernée, fournir une attestation médicale justifiant la nécessité thérapeutique conformément au formulaire objet de l'annexe n° 2 au présent décret.

Cette attestation doit indiquer le diagnostic de l'état pathologique, le nom du médicament, la posologie, la voie d'administration, la durée du traitement, et le cas échéant les examens pratiqués pour établir le diagnostic sans indiquer les résultats ni les détails.

Art. 20 - l'autorisation abrégée d'usage de substances ou méthodes interdites à pour effets :

- elle entre en vigueur dès la réception de la demande d'autorisation abrégée si celle-ci est conforme aux conditions prévues par l'article 19 du présent décret.

En cas de manque d'informations, la demande d'autorisation abrégée sera restituée au demandeur pour compléter ce qui manque.

- A la réception du certificat médical, l'agence informe le demandeur de l'autorisation abrégée de sa décision dans un délai de 48 heures au maximum à partir de la réception de la demande. Elle informe aussi la structure sportive dont le demandeur relève et la fédération internationale organisant le sport concerné.

Lorsque les demandes concernent des sportifs d'élite, l'agence avisera les instances internationales concernées par la lutte contre le dopage.

- Les dispositions de l'article 4 du présent décret s'appliquent aux demandes d'autorisation abrégée.

Art. 21 - L'agence peut réviser l'autorisation abrégée ou son retrait durant sa période de validité.

Le bénéficiaire de l'autorisation, la fédération sportive dont il relève, la fédération internationale gérant la discipline sportive concernée et les instances internationales concernées par la lutte contre le dopage dans le sport seront avisés immédiatement de la décision de révision ou du retrait par écrit et par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Art. 22 - Tout demandeur d'autorisation abrégée dont la demande a été rejetée pourra soumettre une nouvelle demande d'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques selon les conditions prévues par les articles 2 et 3 du présent décret.

CHAPITRE IV

Des autorisations relatives à la médication des animaux utilisés dans le sport par des substances ou méthodes interdites

Art. 23 - Est interdit tout octroi d'autorisation de médication d'animaux utilisés dans le sport par usage de substance ou méthode interdite, à l'exception des cas d'urgence survenus avant ou durant les compétitions.

Dans ces cas, les autorisations sont octroyées moyennant une demande écrite présentée par le médecin vétérinaire traitant l'animal, conformément au formulaire objet de l'annexe n° 3 au présent décret.

Art. 24 - Toute demande d'autorisation de médication d'un animal utilisé dans le sport par usage d'une substance ou méthode interdite, doit être accompagnée d'un rapport vétérinaire signé par le médecin vétérinaire traitant l'animal, portant description de l'état d'urgence et motivant la nécessité d'usage de la substance ou la méthode interdite objet de la demande d'autorisation.

Art. 25 - Les demandes d'autorisation de médication des animaux utilisés dans le sport par une substance ou méthode interdite sont examinées par une commission vétérinaire relevant de l'agence nationale de lutte contre le dopage, présidée par un médecin vétérinaire représentant la commission d'octroi des autorisations à usage thérapeutique et composée de deux médecins vétérinaires relevant de l'agence nationale de lutte contre le dopage.

Art. 26 - La commission vétérinaire procède obligatoirement à examiner l'animal avant de prendre la décision afin de s'assurer de son état de santé et de son aptitude de participer à la compétition sportive.

En cas d'acceptation d'octroyer l'autorisation, la demande d'autorisation est visée par le président de la commission vétérinaire et ses deux membres.

Art. 27 - Le président de la commission vétérinaire communique au directeur général de l'agence un rapport sur les travaux de la commission dans un délai maximum de 24 heures à partir de la date de déroulement de la compétition. Les travaux de la commission vétérinaire seront

obligatoirement présentés, par le directeur général de l'agence, à la commission d'octroi des autorisations à usage thérapeutique lors de sa première réunion qui suit la compétition sportive concernée.

Art. 28 - Est interdite la médication de l'animal utilisé dans le sport par une substance ou méthode interdite avant l'obtention de l'accord écrit de la commission vétérinaire prévue par l'article 25 du présent décret, excepté le cas de nécessité constaté avant l'arrivée de l'animal à l'espace sportif réservé au déroulement de la compétition, ou durant la période de transfert de l'animal à cet espace.

Le responsable de l'animal est tenu d'aviser la commission vétérinaire par écrit dès l'arrivée à l'espace sportif. Cet avis indique les motifs de médication, la substance ou la méthode interdite utilisée, la posologie injectée ou alimentée à l'animal et l'heure de l'exécution de cette opération.

Art. 29 - La commission vétérinaire statue sur le sérieux des motifs inscrits sur l'avis écrit présenté par le responsable de l'animal. En plus, elle vérifie l'effet de la substance ou la méthode interdite et sa capacité d'augmenter le rendement sportif de l'animal.

En cas d'existence des deux conditions relatives aux motifs sérieux et la non augmentation du rendement sportif de l'animal, la commission vétérinaire accepte la demande d'autorisation avec effet rétroactif.

Art. 30 - Est permis le recours aux médecines alternatives pour la médication des animaux utilisés dans le sport à condition que ces médecines n'exigent pas l'utilisation d'une substance ou méthode interdite.

Le responsable de l'animal ayant subi une médication moyennant une médecine alternative, procède obligatoirement à informer la commission vétérinaire par écrit et avant le démarrage de la compétition sportive.

Art. 31 - Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 juillet 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE N° 1

Exemplaire de formulaire d'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques

N° du formulaire :

1. Renseignements sur le sportif demandeur de l'autorisation :

Nom : Prénom :

Le père ou le tuteur du sportif (réservé aux sportifs mineurs)

Homme ☐ Femme ☐ Date de naissance (j/m/a)

Adresse :

Tél. : Courriel :

Sport : Discipline/spécialité :

Structure ou organisation sportive :

N° de la licence sportive :

Si le sportif porte un handicap, précisez le handicap :

.....

Si le sportif est invité à participer à une manifestation sportive dûment autorisée, précisez la manifestation et la référence de l'autorisation :

.....

2- Renseignements médicaux :

Diagnostic de l'état pathologique argumenté avec l'information médicale nécessaire :

Si une médication autorisée peut être utilisée pour traiter la pathologie, fournir un argumentaire clinique qui justifie l'utilisation de la substance ou la méthode interdite

.....
.....
.....
.....

3- Médicament(s) concerné(s) :

Substance(s) interdite(s) Nom générique (DCI)	Posologie	Voie d'administration	Fréquence d'administration
1.			
2.			
3.			
Durée prévue du traitement Une seule dose ☐ urgence ☐ ou durée			

Y a-t-il une demande antérieure d'AUT ? Oui ☐ Non ☐

Le nom de la substance interdite :

Au profit (nom et prénom du sportif) n° de la licence sportive

Décision de l'agence nationale de lutte contre le dopage : Acceptée ☐ Refusée ☐

Confidentiel

4- Déclaration du médecin :

Je certifie que le traitement mentionné ci-dessus est médicalement adapté et que l'usage de médicaments alternatifs n'apparaissant pas dans la liste des interdictions serait inadéquat pour le traitement de l'état pathologique décrit ci-dessus.

Nom et prénom :

Spécialité médicale :

Adresse :

Tél. : Fax :

Courriel :

Signature du médecin : Date :

5- Déclaration du sportif, son père ou tuteur :

Je soussigné, père/tuteur du sportif titulaire de la licence sportive n°, délivrée par la fédération tunisienne de :

- Certifie que les renseignements inscrits sur la note n° 1 de ce formulaire, sont exacts et que je demande l'autorisation (de mon fils / ma fille) d'utiliser une substance ou méthode qui fait partie de la liste en vigueur des substances et méthodes interdites dans le sport.

- Autorise la divulgation de mes (mon fils / ma fille) renseignements médicaux à l'agence nationale de lutte contre le dopage et les autres organisations concernées par la lutte contre le dopage dans le sport,

- Comprends que, si je désire, le cas échéant, m'opposer au droit de l'agence et les autres organisations concernées par la lutte contre le dopage dans le sport, d'obtenir en mon nom mes renseignements médicaux, je dois en aviser mon médecin traitant et l'agence nationale de lutte contre le dopage par écrit.

Signature du sportif : Date :

Signature d'un des parents ou du tuteur légal : Date :

(Si le sportif est mineur ou souffre d'un handicap l'empêchant de signer ce formulaire, un parent ou un tuteur légal devra signer avec lui ou en son nom)

6- Note :

Note n° 1	Diagnostic La preuve confirmant le diagnostic doit être jointe à la présente demande. La preuve médicale devrait inclure l'histoire médicale et les résultats de tout examen pertinent, des analyses de laboratoire et d'imagerie. Des copies des rapports originaux ou des courriers devraient être si possible incluses. L'argumentaire devra être aussi objectif que possible sur les circonstances cliniques et en cas de conditions non démontrables un témoignage médical indépendant devra appuyer la demande.
------------------	--

7- En cas de dépôt de formulaire ne comportant pas toutes les données exigées par la présente annexe, l'agence invite le demandeur d'autorisation ou son père ou son tuteur pour accomplir les données manquantes. Cette procédure ne suspend pas les délais de dépôt des demandes d'autorisation ainsi que les délais de prise de décisions prévues par le présent décret.

Confidentiel

ANNEXE N° 2

Exemplaire de formulaire de demande abrégée d'autorisation d'usage de substances interdites à des fins thérapeutiques

N° du formulaire :

Beta-2 agonistes par inhalation ☐ Glucocorticoïdes par voie non systémique ☐

1- Renseignements sur le sportif demandeur de l'autorisation :

Nom :	Prénom :
Sexe : Masculin ☐ Féminin ☐	Date de naissance (j/m/a)
Adresse :	
Tél. :	Courriel :
Sport :	Discipline/spécialité :
Structure ou organisation sportive	
N° de la licence sportive :	

2- Renseignements médicaux :

Diagnostic de l'état pathologique :	
--	--

3- Médicament(s) concerné(s) :

Substance(s) interdite(s) Nom générique (DCI)	Posologie	Voie d'administration	Fréquence d'administration
1.			
2.			
3.			
Durée prévue du traitement Une seule dose ☐ urgence ☐ ou durée			

4- Déclaration du médecin :

Je certifie que le traitement mentionné ci-dessus est médicalement adapté et que l'usage de médicaments alternatifs n'apparaissant pas dans la liste des interdictions serait inadéquat pour le traitement de l'état pathologique décrit ci-dessus.	
Nom et prénom :	
Spécialité médicale :	
Adresse :	
Tél. : Fax :	
Courriel :	
Signature du médecin : Date :	

Confidentiel

5- Déclaration du sportif ou son père ou tuteur :

Je soussigné, père/tuteur du sportif
titulaire de la licence sportive n°, délivrée par la fédération tunisienne de :
- Certifie que les renseignements inscrits sur la note n° 1, sont exacts et que je demande l'autorisation (de mon fils / ma fille)
d'utiliser une substance ou méthode qui fait partie de la liste des substances et méthodes interdites dans le sport en vigueur.
- Autorise la divulgation de mes (mon fils / ma fille) renseignements médicaux à l'agence nationale de lutte contre le dopage
et les autres organisations concernées par la lutte contre le dopage dans le sport,
- Comprends que, si je désire, le cas échéant, m'opposer au droit de l'agence et les autres organisations concernées par la
lutte contre le dopage dans le sport, d'obtenir en mon nom mes renseignements médicaux, je dois en aviser mon médecin
traitant et l'agence nationale de lutte contre le dopage par écrit.
Signature du sportif : Date :
Signature d'un des parents ou du tuteur légal : Date :
*(Si le sportif est mineur ou souffre d'un handicap l'empêchant de signer ce formulaire, un parent ou un tuteur légal devra
signer avec lui ou en son nom)*

6- En cas de dépôt de formulaire ne comportant pas toutes les données exigées par la présente annexe, l'agence invite le demandeur d'autorisation ou son père ou son tuteur pour accomplir les données manquantes. Cette procédure ne suspend pas les délais de dépôt des demandes d'autorisation ainsi que les délais de prise de décisions prévues par le présent décret.

Confidentiel

ANNEXE 3

Exemplaire de formulaire d'autorisation Pour les soins d'urgence des animaux utilisés dans le sport

N° du formulaire :

La discipline sportive :

1- Renseignements sur l'animal utilisé dans le sport : (A remplir par le vétérinaire traitant).

Concours : Date :

Nom de l'animal : N° du passeport :

Personne responsable : Nationalité :

Adresse du demandeur de l'autorisation (propriétaire de l'animal au personne responsable)

N° de l'épreuve : N° du box :

Symptômes ou état nécessitant un traitement médical :

.....

.....

.....

.....

Médicament (y compris la dose) :

.....

Principes actifs (voir notice ci-jointe) :

.....

Voie d'administration : à usage local ☐ orale ☐ sous-cutanée ☐

Intramusculaire ☐ intraveineuse ☐ rectale ☐

Date et heure d'administration :

Nom et prénom du vétérinaire traitant : signature :

2- Réservé à la commission vétérinaire :

Après examen de l'animal susmentionné, nous autorisons par la présente, le traitement et déclarons, en toute connaissance de cause, que l'animal est :

Apte ☐ Inapte ☐ à participer / à poursuivre ce concours

Date et heure de l'autorisation

Les membres de la commission vétérinaire :

Nom et prénom	Signature

Décision de la commission quant à la participation de l'animal :

Participe ☐ Est retiré ☐ A terminé la compétition ☐

Nous informons le président du jury du concours de notre décision

Confidentiel

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 24 juillet 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 28 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel que complété

par les arrêtés du 27 février 2002, du 26 juillet 2004, du 26 juillet 2006 et du 29 juin 2007.

Arrête :

Article premier - Est ouvert, au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le jeudi 18 septembre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste spécialité génie informatique.

Art. 3 - Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4 - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le lundi 18 août 2008.

Tunis, le 24 juillet 2008.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

circulaires

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N° 2008-6 du 10 mars 2008

Objet : Centrale d'Informations.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article 34,

Vu la loi n° 98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement des créances, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006,

Vu l'arrêté du ministre du commerce du 3 février 1999, fixant les montants et les délais maximums de paiement échelonné,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 73-50 du 6 juin 1973, relative à la centrale des risques,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 du 23 décembre 1987, relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et au suivi des engagements, telle que modifiée notamment par la circulaire n° 2001-12 du 4 mai 2001,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 93-8 du 30 juillet 1993, relative à l'établissement des situations et documents comptables périodiques communiqués à la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par la circulaire n° 2003-3 du 28 février 2003,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie aux banques, aux entreprises accordant des crédits non professionnels aux particuliers et aux commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement n° 2002-12 du 19 novembre 2002, relative au fichier des crédits aux particuliers,

Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie aux établissements de crédit n° 2005-9 du 14 juillet 2005, relative à l'organisation du marché monétaire.

Décide :

Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, la Banque Centrale de Tunisie assure la tenue d'une centrale d'informations à l'effet de centraliser les risques bancaires et de les communiquer aux établissements de crédit et aux sociétés de recouvrement des créances afin de les aider à évaluer les risques liés à l'octroi des crédits professionnels aux personnes physiques et morales et à l'achat de leurs créances et d'étudier leur capacité à honorer leurs engagements.

La Banque Centrale de Tunisie assure également, dans le cadre de la centrale d'informations, la tenue d'un fichier des crédits aux particuliers. La Banque Centrale de Tunisie assure par le biais de ce fichier :

- la centralisation des informations relatives aux crédits non professionnels et aux facilités de paiement accordées aux personnes physiques au sens de la loi relative aux ventes avec facilités de paiement, ainsi que les informations relatives aux créances issues desdits crédits et facilités cédées aux sociétés de recouvrement des créances,

- la communication aux banques, aux sociétés de recouvrement des créances, aux établissements accordant des crédits non professionnels et aux commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement, des informations portant sur les montants des dettes des personnes physiques, les délais de leur exigibilité et les incidents de paiement y afférents.

La présente circulaire fixe-les conditions de déclaration à la centrale d'informations et de consultation des données qui y sont enregistrées.

CHAPITRE I

De la déclaration à la centrale d'informations

Article premier : Les établissements de crédit, les sociétés de recouvrement des créances, les établissements accordant des crédits non professionnels et les commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement sont tenus de déclarer à la centrale d'informations, chacun en ce qui le concerne, les données prévues à l'article 3 de la présente circulaire et ce,

conformément aux spécificités techniques et aux instructions précisées dans le guide d'utilisation de la centrale, lequel est téléchargeable, gratuitement, à travers le système d'échange de données visé à l'article 2 de la présente circulaire.

Article 2 : L'accès à la centrale d'informations s'opère à travers le système d'échange de données de la Banque Centrale de Tunisie auquel les établissements de crédit, les sociétés de recouvrement des créances, les établissements accordant des crédits non professionnels et les commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement sont tenus, au préalable, d'adhérer moyennant une demande écrite à adresser à la Banque Centrale de Tunisie à l'adresse suivante:

25, rue Hédi Nouria BP n° 777 - 1080 Tunis - CEDEX - Tunisie.

Article 3 : Les informations devant faire l'objet de déclaration sont les suivantes :

1- pour les établissements de crédit :

- les données relatives à l'identification des personnes physiques et morales bénéficiaires de crédits professionnels,
- l'encours des crédits professionnels octroyés, ventilés par bénéficiaire et par catégorie de crédit, la déclaration doit se faire mensuellement dans un délai maximum de 10 jours à compter de la fin de chaque mois,
- les données relatives à la classification des créances au sens de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 sus-visée, la déclaration doit se faire dans un délai maximum de 10 jours à compter de la fin de chaque trimestre,
- les montants des créances cédées aux sociétés de recouvrement des créances, ventilés par débiteur et par société de recouvrement cessionnaire, la déclaration doit se faire dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de cession,
- les données relatives aux financements accordés dans le cadre du Fonds National de Promotion de l'Artisanat et des Petits Métiers (pour les seules banques conventionnées dans ce cadre), la déclaration doit se faire dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de déblocage des financements,
- les montants des créances éligibles au refinancement dans le cadre des opérations sur le marché monétaire, la déclaration doit se faire mensuellement dans un délai maximum de 10 jours à compter de la fin de chaque mois pour le portefeuille des créances et le jour de l'opération de refinancement pour les contreparties de refinancement,
- les états financiers des bénéficiaires des crédits professionnels, et ce, conformément aux dispositions de la circulaire n° 93-08 susvisée.

2- pour les banques, les établissements légalement habilités à accorder des crédits non professionnels et les commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement :

- les données relatives à l'identification des personnes physiques bénéficiaires de crédits non professionnels,
- les données relatives à l'encours des crédits non professionnels et aux facilités de paiement accordés aux personnes physiques, ventilés par bénéficiaire et par contrat, la déclaration doit se faire mensuellement dans un délai maximum de 10 jours à compter de la fin de chaque mois.

3- pour les sociétés de recouvrement des créances :

- les données relatives à l'identification des débiteurs,
- les montants des créances achetées, ventilés par débiteur et par cédant, la déclaration doit se faire dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de cession,
- l'encours des créances achetées, la déclaration doit se faire mensuellement dans un délai maximum de 10 jours à la fin de chaque mois.

CHAPITRE II

De la consultation des données enregistrées à la centrale d'informations

Article 4 : Pour les crédits professionnels, les établissements de crédit et les sociétés de recouvrement des créances peuvent consulter les données consolidées relatives aux personnes recensées à la centrale d'informations, à la condition d'effectuer, régulièrement, la déclaration prévue à l'article premier de la présente circulaire.

Article 5 : Pour les crédits non professionnels, les banques, les sociétés de recouvrement des créances, les établissements légalement habilités à accorder des crédits non professionnels et les commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement, peuvent, suite à leur réception d'une demande de crédit ou de facilités de paiement, consulter les informations tirées du fichier des crédits aux particuliers et portant sur les montants des dettes, leurs délais d'exigibilité et les incidents de paiement y afférents, à la condition d'effectuer, régulièrement, la déclaration prévue à l'article premier de la présente circulaire, et sous réserve de ne pas exploiter lesdites informations à des fins autres que l'octroi de crédit ou de facilités de paiement, sous peine de s'exposer, conformément à l'article 34 de la loi n°58-90 précitée, aux sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

Article 6 : Toute personne morale ou physique bénéficiaire de crédits professionnels ou non professionnels ou de facilités de paiement ayant fait l'objet de déclaration à la centrale d'informations, peut consulter les données qui la concernent et portant essentiellement sur l'encours des crédits et les montants impayés, ventilés par établissement prêteur ou créancier et par catégorie de crédit.

La Banque Centrale de Tunisie fixe par circulaire les modalités techniques d'accès aux données précitées.

Article 7 : Toute personne morale ou physique qui conteste l'exactitude des données qui la concernent, déclarées à la centrale d'informations, a le droit de demander la rectification desdites données auprès de l'établissement déclarant. Ce dernier est tenu d'effectuer les rectifications nécessaires s'il s'avère que les données étaient inexactes et d'en informer sans frais l'intéressé.

Article 8 : Les dispositions de l'article 2 de la présente circulaire relatives à la procédure de présentation de la demande écrite à la Banque Centrale de Tunisie, ne s'appliquent pas aux déclarants actuels avant l'entrée en vigueur de la présente circulaire.

Article 9 : La présente circulaire abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 73-50 du 6 juin 1973 relative à la centrale des risques et de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2002-12 du 19 novembre 2002 relative au fichier des crédits aux particuliers.

Le gouverneur

Taoufik Baccar

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 6 août 2008"

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.